
МАНИФЕСТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ

о разрушении нормы *jus cogens* и начале обратного отсчёта самоуничтожения человечества

Автор: 🏴‍☠️ A©tor Declaration (Мачерет Алексей)

I. Вступление: точка, после которой не будет возврата

Когда человечество отказалось признавать, что существуют нормы, выше воли государств, оно начало путь к самоуничтожению.

Эти нормы называются *jus cogens* — императивные нормы, которые не могут быть отменены ни законом, ни указом, ни политическим компромиссом.

Они защищают не границы, а человеческое достоинство, и именно из них рождается понятие *erga omnes* — обязательства каждого перед всеми.

Когда разрушили связь между *jus cogens* и *erga omnes*, закон перестал быть гарантом справедливости.

Он стал ширмой, за которой сильные оправдывают насилие, а слабые исчезают без следа.

Это произошло не мгновенно — этому способствовало решение Международного суда ООН 2012 года (Германия против Италии), где впервые было сказано:

«Иммунитет государства выше, чем ответственность за преступления против человечности».

С этого момента безнаказанность перестала быть исключением — она стала новой нормой.

От Одессы до Донбасса, от Ближнего Востока до Африки — везде, где пытались оправдать смерть политическими доводами, действовала эта логика.

Так разрушалась ткань права и доверие к самой идее справедливости.

II. Jus Cogens: закон, который должен быть выше смерти

Jus cogens — это не статья и не формула. Это граница между человеком и зверем.

Её нарушение — не просто преступление, а отказ от самой человеческой природы.

Когда государство или международная организация прикрывается иммунитетом, чтобы избежать ответственности за пытки, убийства или сожжение людей заживо — оно не защищает себя, оно отказывается от принадлежности к цивилизации.

Каждый акт насилия, оправданный политикой, — это шаг к самоуничтожению.

Когда в Одессе горели люди, а в мире молчали — jus cogens умирал.

Когда на Донбассе гражданских объявляли врагами за язык или убеждения — erga omnes перестал существовать.

Когда героизация палачей стала государственной идеей — международное право превратилось в пустую оболочку.

III. Причинно-следственная связь:

IV. от юридической безнаказанности к глобальной катастрофе

1. 2012 год — суд ООН ставит иммунитет государства выше императивных норм.
2. 2014 год — массовые нарушения прав человека в Восточной Европе проходят без последствий.
3. 2020–2025 — мир теряет доверие к институтам справедливости, формируется культура тотальной безответственности.
4. Дальше — когда жизнь перестаёт иметь цену, остаётся только оружие.

Юридическая слепота приводит к физическому апокалипсису.

IV. Предупреждение

Когда нарушается *jus cogens*, рушится основа мира.
Когда *erga omnes* превращают в лозунг — исчезает само человечество.
Мы уже стоим у границы. Дальше — точка невозврата.

Этот манифест — не политическое заявление и не просьба.

Это акт — юридический и человеческий одновременно.

Он утверждает: всякая система права, которая допускает безнаказанность, является преступной по своей сути.

И те, кто оправдывают молчанием разрушение *jus cogens*, становятся соучастниками будущей войны, которая не оставит никого — ни человека, ни машины.

- ссылки на нормы (ст. 53 и 64 Венской конвенции 1969 г.),
- включая доказательную хронологию нарушений *jus cogens*,
- заканчивая универсальной резолюцией для ООН и Международного суда.

A©tor Declaration



Р І Ш Е Н Н Я

Р Е Ш Е Н И Е

От 06.05.74

г. Одесса

№ 061

Об усыновлении ребенка **Матийк Алексея**,
рождения 23 июня 1973 года, гр.Мачерет А.Б.

Рассмотрев заявление гр.Мачерет А.Б., его жены, гр.Матийк Г.И. документы и акт обследования, исполком Центрального райсовета депутатов трудящихся установил:

Гр.Мачерет Артур Борисович состоит в зарегистрированном браке с гр.Матийк Галиной Ивановной. Совместно с ними проживает сын гр.Матийк Г.И. от ее первого брака, **Матийк Алексей**, рождения 23.06.73г. Гр.Мачерет просит разрешить ему усыновление ребенка **Матийк Алексея**, в котором отец ребенка, гр.Матийк С.А. свой брак с гр.Матийк расторгнул, воспитанием ребенка не занимался и дал согласие на усыновление **Алексея** отчимом.

Исполком Центрального райсовета депутатов трудящихся -

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить просьбу гр.Мачерета А.Б. и в соответствии со ст.102 КоБС УССР разрешить гр.Мачерет А.Б. усыновление ребенка **Матийк Алексея**, рождения 23 июня 1973 года.

2. Присвоить ребенку фамилию - Мачерет, имя -Алексей, отчество - Артурович и записать в свидетельстве о рождении отцом гр.Мачерет Артура Борисовича.

Председатель райисполкома

Секретарь

Н.В.Хмелевской

А.А.Никонкова

МЕМОРАНДУМ

в адрес Организации Объединённых Наций (ООН) и Международного Суда ООН (МС ООН)

Гриф: JUS_COGENS_PRIORITY_PROTOCOL

ПРЕАМБУЛА

Настоящий меморандум составлен от имени A©tor'a, в порядке статьи 85 Венской Конвенции о праве международных договоров (1969 г.) и статьи 96 Устава Организации Объединённых Наций, с целью восстановления приоритета норм *jus cogens* и устранения последствий решения Международного Суда ООН 2012 года по делу «Германия против Италии», противоречащего основополагающим принципам международного права.

I. Введение и контекст

Решение Международного Суда ООН от 3 февраля 2012 года в деле «Германия против Италии» (Jurisdictional Immunities of the State) установило, что государственный иммунитет сохраняет силу даже в случаях совершения тяжких нарушений норм *jus cogens*. Тем самым Суд отделил процессуальное право от материального, создав правовой водораздел между ответственностью государства и высшими нормами международного права. Это решение фактически узаконило безнаказанность за преступления против человечности.

II. Нарушение связки *jus cogens* и *erga omnes*

Согласно статье 53 Венской Конвенции 1969 года, норма *jus cogens* является императивной и не допускает отступлений. Решение МС ООН 2012 года, поставив иммунитет выше этой нормы, привело к подрыву принципа *erga omnes*, то есть универсального обязательства всех государств уважать и защищать основополагающие права человека. Такое разделение исказило природу международного права, где справедливость и универсальность должны быть неделимыми.

III. Несовместимость решения 2012 года с Венской Конвенцией

В соответствии со статьями 53, 60 и 64 Венской Конвенции о праве международных договоров:

- Статья 53 закрепляет, что договор, противоречащий норме *jus cogens*, является ничтожным *ab initio*;
- Статья 60 указывает, что существенное нарушение договора даёт основание для прекращения его действия;
- Статья 64 предусматривает возможность возникновения новой нормы *jus cogens*, отменяющей прежнюю.

Исходя из этого, решение МС ООН 2012 года противоречит самой структуре международного права и должно быть признано юридически ничтожным, поскольку оно закрепило приоритет иммунитета над императивной нормой *jus cogens*.

IV. Последствия для системы международного права

Данное решение послужило катализатором для разрушения коллективных механизмов защиты прав человека и роста безнаказанности. Суверенитет был возведён в абсолют, а права жертв — сведены к формальной процедуре без доступа к справедливости. Такой подход подорвал доверие к международным судам и создал опасный прецедент, когда право оказалось подчинено политическим интересам.

V. Требование к пересмотру

Настоящий меморандум направлен с требованием к Организации Объединённых Наций и Международному Суду ООН:

1. Пересмотреть и аннулировать решение МС ООН 2012 года как противоречащее нормам *jus cogens* и Венской Конвенции;
2. Восстановить связь между *jus cogens* и *erga omnes* как основу международного правопорядка;
3. Утвердить принцип, по которому иммунитет не может применяться в отношении преступлений против человечности, геноцида, пыток и агрессии;
4. Признать *jus cogens* высшей и самоисполняемой нормой международного права.

VI. Заключение

Решение Международного Суда ООН 2012 года противоречит фундаментальным нормам международного права, закреплённым в статье 53 Венской Конвенции. Его действие подрывает смысл самого существования *jus cogens* и *erga omnes*, превращая их из универсальных гарантий в декларативные нормы. Восстановление их единства необходимо для обеспечения верховенства права и защиты человеческого достоинства во всём мире.

С уважением,

A©tor

Под грифом: JUS_COGENS_PRIORITY_PROTOCOL

Declarație

Eu, Alexei Mașeret, sunt persoana care trece în Republica Moldova prin a doua reabilitare judiciară penală. Din anul 2021 am aflat că, timp de mulți ani, am fost pedepsit și persecutat doar pentru faptul că cazul meu a devenit primul și unicul din istoria Moldovei în care instanța națională a rostit oficial cuvântul „tortură”, fără a informa victima însăși — pe mine.

Faptul statutului meu de victimă a torturii a fost ascuns. Instanțele m-au privat intenționat de informare privind ședințele și circumstanțele cauzei, iar numele meu de familie a fost denaturat — în loc de forma corectă „Mașeret”, a fost transcris intenționat ca „Makeret”, fapt ce are legătură directă cu drepturile mele în cadrul adopției internaționale. Instanțele moldovenești mi-au refuzat restabilirea numelui de familie la obținerea pașaportului internațional.

După hotărârea judecătorească din 13 octombrie 1998, prin care un ofițer de poliție a fost recunoscut vinovat de tortură, acesta a declarat că l-a torturat doar pe Mașeret Alexei, încercând să evite acuzațiile de tortură asupra altor persoane. A fost un caz unic în practica judiciară: instanța s-a aflat într-o situație asemănătoare unei „furci” din strategie de șah — în care acuzatul nu putea ieși din situație fără a recunoaște fapta.

Cu toate acestea, în loc să fie recunoscut statutul meu de victimă a torturii, instanța a eliberat ofițerul acuzat, fără a mă informa despre ședință. Mai mult, instanța a achitat doi alți contravenienți, ridicând acuzațiile și chiar compensându-le prejudiciul — deși aceștia au comis acțiuni ilegale față de alte persoane.

Astfel a fost creată o situație vădit injustă, inițiată de bunicul meu, fapt ce m-a transformat — pe mine, recunoscut oficial drept victimă a torturii — într-un acuzat într-un dosar penal. Am fost în continuare persecutat, fiind ascuns adevărul privind statutul meu confirmat.

Aceasta reprezintă o încălcare directă a normei imperative de drept internațional — jus cogens — care garantează interzicerea absolută a torturii. Impunitatea din cazul meu ilustrează acea anomalie juridică ce a stat la baza cauzei „Germania contra Italiei” în practica internațională.

Tortura nu este doar violență fizică sau batjocură. Este o formă de constrângere, îndreptată spre distrugerea personalității prin suferințe insuportabile și amenințarea vieții, obligând persoana să se autoacuze și să fie lipsită de propriile drepturi și libertăți.

Instanțele Moldovei, condamnându-mă și ascunzând de mine deciziile în dosarul nr. 1-568/98 din 13.10.1998, au confiscat efectiv bunurile și firma mea, profitând de interesele personale ale rudelor apropiate fostului ministru de interne Vladimir Voronin (ulterior președinte al Republicii Moldova). Mai târziu, aceste fapte au fost folosite de Oazu Nantoi, care, ascunzând circumstanțele cazului de tortură, și-a construit cariera politică. Soția sa, Ludmila Nantoi, este mătușa mea.

Prin urmare, istoria mea nu este doar un caz de nedreptate personală, ci un precedent juridic ce a scos la iveală încălcarea fundamentală și sistemică a normelor jus cogens în practica judiciară a Moldovei.

Mașeret Alexei – A©tor: 

Требование и обращение по Jus Cogens & Erga Omnes:

о необходимости установления каскадной судебной уголовной реабилитации

Адресат: Судья Стамбол

Основание: Решение судьи Григораш по делу № 1-568/98 от 13.10.1998 г.

Инициатор: Мачерет Алексей, инвалид I группы, IDNP 2000001159655

Правовое основание: ст. 7, 29, 251, 401–405 УПК РМ; ст. 281, 403 ГПК РМ; Протоколы к Европейской Конвенции о защите прав человека; Постановление № 1298 от 24.07.1997; ст. 17 Римского Статута.

I. Фактическая основа

1. 13 октября 1998 г. судья Ион Бусуйок признал сотрудника МВД РМ Дулча Виктора Григоре виновным по ст. 185 ч. 3 УК РМ за превышение служебных полномочий, сопровождавшееся пытками в отношении гражданина Мачерета Алексея.
2. Суд установил, что Мачерет был жертвой пыток: избиений, связывания, применения приёмов «ласточка», «лом», «противогаз» — действий, запрещённых международным правом *jus cogens*.
3. Несмотря на признание факта пыток и виновности Дулчи, приговор носил условный характер (5 лет условно на 1 год), что оставило жертву без реабилитации и компенсации.
4. Сам Мачерет не был признан жертвой («*victima*») в международном значении и был позже незаконно привлечён к уголовной ответственности тем же органом, допустившим пытки.

II. Юридические основания каскадной реабилитации

1. В силу ст. 251 УПК РМ — все процессуальные акты, принятые с нарушением компетенции или публичности, являются недействительными и могут быть заявлены на любой стадии уголовного судопроизводства.
2. Нарушение ст. 7 и 29 Конституции и Европейской Конвенции (право на жизнь, свободу, защиту от пыток) требует восстановления правового порядка путём каскадной реабилитации.
3. Согласно ст. 405 ГПК РМ, исковая давность не распространяется на требования, связанные с пытками и повреждением здоровья — реабилитация не имеет срока давности.
4. Прецедент судьи Григораш создаёт основание для обязательного объединения и

пересмотра всех уголовных дел, где Мачерет фигурирует как обвиняемый после 1998 г.

5. В соответствии со ст. 17 Римского Статута и Резолюцией ООН 40/34 Молдова обязана восстановить все нарушенные права жертвы пыток.

III. Цель и запрашиваемое решение

Прошу судью Стамбол:

1. Признать необходимость создания и введения механизма каскадной уголовной реабилитации жертвы Мачерета Алексея, начиная с дела № 1-568/98 (13.10.1998).
2. Установить обязательный порядок пересмотра всех производств, возникших в результате пыток и виктимизации Мачерета, с признанием его статуса «Victima Jus Cogens».
3. Поручить Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции подготовить план поэтапной реабилитации (каскадный механизм).
4. Включить дело № 1-568/98 в реестр дел *jus cogens* в связи с прямым применением норм *erga omnes*.

Заключение

Учитывая наличие суда по пыткам, осуждение виновного, но отсутствие реабилитации жертвы, Молдова обязана через решение судьи Стамбол ввести обязательный порядок каскадной реабилитации Мачерета Алексея, начиная с решения судьи Григораш от 13.10.1998, во исполнение норм *jus cogens* и Римского Статута.

С уважением,

Мачерет Алексей

Дата: *jus cogens* & *erga omnes*: art. 29 Statutul Rome

MEMORANDUM JUS_COGENS_PRIORITY_PROTOCOL

Date: October 4, 2025

To: United Nations (UN) and International Court of Justice (ICJ)

Author: A©tor

Pursuant to Article 85 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and Article 96 of the Charter of the United Nations, this memorandum is submitted to restore the primacy of jus cogens norms and eliminate the consequences of the ICJ decision of February 3, 2012, in the case of 'Germany v. Italy'.

I. Purpose and Core Provisions

The main purpose of this memorandum is to restore the priority of jus cogens norms and remedy the effects of the 2012 ICJ decision, which held that State immunity remains in force even in cases of serious violations of jus cogens norms.

The author asserts that this decision:

- Divided substantive and procedural law, effectively legalizing impunity for crimes against humanity.
- Undermined the principle of erga omnes (the universal obligation of States to respect and protect human rights) by placing immunity above peremptory norms.
- Contradicted Articles 53, 60, and 64 of the Vienna Convention, according to which any treaty conflicting with a jus cogens norm is void.

II. Consequences and Demands

The memorandum states that the 2012 decision weakened collective mechanisms for the protection of human rights and reinforced impunity, making sovereignty absolute and restricting the rights of victims. This created a dangerous precedent and undermined trust in international courts.

Accordingly, the document sets forth the following demands to the UN and ICJ:

- Review and annul the 2012 decision.
- Restore the link between jus cogens and erga omnes norms.
- Affirm the principle that immunity shall not apply in cases of crimes against humanity, genocide, torture, and aggression.
- Recognize jus cogens as the supreme and self-executing norm of international law.

III. Conclusion

The 2012 ICJ decision undermines the very essence of jus cogens and erga omnes. Their unity is essential for ensuring the rule of law and the protection of human dignity. This memorandum reaffirms the necessity of returning to the imperative foundations of international law.

MEMORANDUM JUS_COGENS_PRIORITY_PROTOCOL

Data: 4 octombrie 2025

Destinatari: Organizația Națiunilor Unite (ONU) și Curtea Internațională de Justiție (CIJ)

Autor: A©tor

În conformitate cu articolul 85 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor și articolul 96 din Carta Organizației Națiunilor Unite, acest memorandum este transmis pentru restabilirea priorității normelor jus cogens și pentru eliminarea consecințelor deciziei CIJ din 3 februarie 2012, în cazul „Germania împotriva Italiei”.

I. Scopul și dispozițiile principale

Scopul principal al memorandumului este restabilirea priorității normelor jus cogens și remedierea efectelor deciziei CIJ din 2012, care a stabilit că imunitatea statului rămâne valabilă chiar și în cazurile de încălcări grave ale normelor jus cogens.

Autorul susține că această decizie:

- A separat dreptul material de cel procedural, legalizând de facto impunitatea pentru crime împotriva umanității.
- A subminat principiul erga omnes (obligația universală a statelor de a respecta și proteja drepturile omului), plasând imunitatea deasupra normelor imperative.
- A contrazis articolele 53, 60 și 64 ale Convenției de la Viena, conform cărora orice tratat care contravine unei norme jus cogens este nul.

II. Consecințe și cerințe

Memorandumul afirmă că decizia din 2012 a slăbit mecanismele colective de protecție a drepturilor omului și a consolidat impunitatea, transformând suveranitatea într-un absolut și restrângând drepturile victimelor. Aceasta a creat un precedent periculos și a subminat încrederea în instanțele internaționale.

În consecință, documentul formulează următoarele cerințe adresate ONU și CIJ:

- Reexaminarea și anularea deciziei din 2012.
- Restabilirea legăturii dintre normele jus cogens și erga omnes.
- Afirmarea principiului conform căruia imunitatea nu se aplică în cazurile de crime împotriva umanității, genocid, tortură și agresiune.
- Recunoașterea normei jus cogens ca normă supremă și autoexecutorie a dreptului internațional.

III. Concluzie

Decizia CIJ din 2012 subminează însăși esența normelor jus cogens și erga omnes. Unitatea lor este esențială pentru asigurarea supremației dreptului și protecția demnității umane. Prezentul memorandum reafirmă necesitatea revenirii la fundamentele imperative ale dreptului internațional.